



TECHNIKUM

WIEN

Wirtschaftsrecht

Themenblock 1

-

Einführung Rechtssystem Österreichs

Öffentliches Recht – Privatrecht

- **Normen des öffentlichen Rechts**
 - Verhältnis zwischen Bürger und Staat
 - Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht
 - Über- und Unterordnung (Hoheitsgewalt!)
- **Normen des Privatrechts**
 - Verhältnis zwischen *natürlichen* und *juristischen* Personen
 - Zivilrecht, Arbeitsrecht, Unternehmensrecht...
 - Gleichrangigkeit

Beispiele Öffentliches-Privatrecht

- Der Polizist *Toni* stellt *Barbara* wegen Falschparkens einen Strafzettel aus.
- Der Verwaltungsbeamte *Adalbert* erteilt *Juliane* einen Baubescheid, mit der der Zubau zu ihrem Einfamilienhaus genehmigt wird.
- *Juliane* beauftragt den Baumeister *Franz* mit dem Zubau.
- Die Richterin *Sieglinde* verurteilt den Ladendieb *Bernd* zu 2 Jahren bedingter Haft.
- *Harald* und *Jonas* schließen einen Dienstvertrag ab.
- Die *Stadt Wien* verkauft eine Liegenschaft an *Karl-Heinz*.
- Das *Land Tirol* beauftragt die *Skidata GmbH* mit dem Bau eines Skilifts.

Der Stufenbau der Rechtsordnung

UNIONSRECHT mit Anwendungsvorrang

Verfassungsgesetze

Einfache Gesetze

Verordnungen

Bescheide/Urteile

Vollzugsakte

- **Grundregel: Verstößt eine Norm gegen eine übergeordnete Norm, so ist sie rechtswidrig.**
- **Rechtswidrige Normen sind nicht unbeachtlich, sie müssen bekämpft werden**

Bundesverfassung

- **Verfassung = grundlegende Prinzipien der staatlichen Ordnung**
- **Vielzahl von Verfassungsgesetzen**
 - **Bundesverfassungsgesetz (B-VG)**
 - **Landesverfassungsgesetze**
 - **Einzelne Verfassungsgesetze**
- **Verfassungsgesetze werden vom Nationalrat beschlossen**
- **Ausnahme: Gesamtänderung der Verfassung bei Veränderung von „Grundprinzipien“ der Verfassung → Volksabstimmung**

Grundprinzipien der Verfassung (1)

- **Demokratisches Prinzip**

- **Art 1 Abs 1 B-VG: „Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus.“**
- **Volk wirkt an Rechtssetzung mit □ mittelbare Demokratie durch Wahl von Repräsentanten (= Politiker)**
- **Gegensatz: Autokratie (zB Militärjunta)**
- **Demokratische Elemente: Wahlrecht, Recht zur Gründung von Parteien, Volksabstimmung**

Grundprinzipien der Verfassung (2)

- **Republikanisches Prinzip**

- Zeitlich begrenzte Funktionsperiode des obersten Staatsorgans
- Gegensatz: Monarchie
- Bundespräsident ist dem Volk verantwortlich: Kann durch Volksabstimmung abgewählt werden und wird vom Volk gewählt

- **Bundesstaatliches Prinzip**

- Art 2 B-VG: Österreich ist ein Bundesstaat
- Besteht aus 9 Teilstaaten, ihm gegenüber steht der „Bund“
- Eigene Gesetzgebung und Vollziehung der Länder; Mitwirkung des Bundes an Gesetzgebung (Bundesrat) und Vollziehung (Verwaltung)
- Gegensatz: Zentralstaat

Grundprinzipien der Verfassung (3)

- **Rechtsstaatliches Prinzip**

- Staatliche Vollziehung ist an verbindliche, bekannte Regeln gebunden
- Art 18 B-VG: „Die gesamte staatliche Verwaltung darf nur auf Grund der Gesetze ausgeübt werden.“ (Legalitätsprinzip)
- Rechtsschutzsystem: Jede Form des staatlichen Handelns muss bekämpfbar sein
- Gegensatz: Polizeistaat

- **Gewaltenteilendes Prinzip**

- Verhinderung von Machtkonzentrationen
- Legislative – Exekutive - Judikative
- System der gegenseitigen Kontrolle („checks and balances“)

Gesetzgebung des Bundes (1)

- **Gesetzgebung des Bundes erfolgt durch Nationalrat unter Mitwirkung des Bundesrats**
 - Nationalrat besteht aus 183 Abgeordneten
 - Legislaturperiode: 5 Jahre
- **Allgemeines Wahlrecht**
 - Aktiv wahlberechtigt sind alle Staatsbürger die das 16. Lebensjahr vollendet haben
 - Auslandsösterreicher sind wahlberechtigt der Wohnsitz ist nicht relevant

Gesetzgebung des Bundes (2)

- **Gleiches Wahlrecht: Jede Stimme hat denselben Zählwert**
- **Unmittelbarkeit: Abgeordnete werden vom Wähler direkt gewählt (□ keine Wahlmänner)**
- **Geheimes Wahlrecht**
- **Persönliches Wahlrecht**
- **Verhältniswahlrecht**

Exkurs: Staatsbürgerschaft

- „Für die Republik Österreich besteht eine einheitliche Staatsbürgerschaft“ (Art 6 Abs 1 B-VG)
- Staatsbürgerschaftsgesetz
- Erwerb der Staatsbürgerschaft durch
 - Abstammung („ius sanguini“)
 - Verleihung
- Verlust der Staatsbürgerschaft durch
 - Eintritt in Militärdienst eines fremden Staates
 - Verzicht
 - Entziehung (vgl IS-Kämpfer)

Gesetzgebung des Bundes (3)

- Die Gesetzgebungsperiode des Nationalrats dauert 5 Jahre
- Ende durch Zeitablauf oder Selbstauflösung
 - Jedenfalls endet die Gesetzgebungsperiode erst mit Zusammentreten des neugewählten Nationalrats
- Auflösung durch Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundesregierung
- Rechtsstellung der Abgeordnete:
 - freies Mandat: „Klubzwang“ ist faktischer Natur; Widersetzung hat keinen Einfluss auf Mandat
 - Immunität: „berufliche Immunität“

Gesetzgebung des Bundes (4)

- **Gesetzesinitiative**
 - Selbständiger Antrag (Ausschuss oder mindestens 5 Abgeordnete)
 - Volksbegehren (mindestens 100.000 Unterschriften)
 - Bundesrat
 - Regierungsvorlage
- **Verfahren im Nationalrat**
 - Lesungen und Debatten

Gesetzgebung des Bundes (5)

- **Beschlusserfordernisse**
 - **Einfache Gesetze: Hälfte der Abgeordneten (und Anwesenheit eines Drittels)**
 - **Verfassungsgesetze: Zwei Drittel der Abgeordneten (Anwesenheit der Hälfte)**
- **Übermittlung des Gesetzesbeschlusses an den Bundesrat**
 - **Einspruch binnen 8 Wochen**
 - **In manchen Fällen: Zustimmungrecht bzw Mitwirkungsrecht**
 - **Bei Einspruch: Gesetz wird dem Nationalrat zurückgelegt**
 - **„Beharrungsbeschluss“ mit erhöhtem Präsenzquorum**
 - **Daher: „suspensives“ Vetorecht des Bundesrats**

Gesetzgebung des Bundes (6)

- **Beurkundung durch den Bundespräsidenten**
 - Der Bundespräsident kann das „verfassungsmäßige Zustandekommen“ beurkunden
 - Bestätigung, dass verfassungsrechtlich vorgesehenes Verfahren eingehalten wurde
 - Inhaltliche Prüfung? Nur wenn „offenkundige“ Verfassungswidrigkeit vorliegt
 - Erst einmal (2007) wurde Beurkundung verweigert (wegen rückwirkender Bestimmung in der Gewerbeordnung)
- Die Beurkundung wird vom Bundeskanzler gegengezeichnet
- Kundmachung des Gesetzes im BGBl
 - Inkrafttreten am folgenden Tag *oder* im angegebenen Datum

Vollziehung des Bundes (1)

- **Vollziehung = Durchführung eines Gesetzes**
 - Anwendung des Gesetzes auf konkrete Sachverhalte
 - Verhängung einer Rechtsfolge; dies kann eine Strafe sein aber auch eine Begünstigung (zB Erteilung einer Berechtigung)
- **Vollziehung durch Gerichte**
- **Vollziehung durch Verwaltung**
 - Hoheitsverwaltung
 - Privatwirtschaftsverwaltung
- **Vollziehung durch Bund oder Länder**

Vollziehung des Bundes (2)

- Ein Bescheid ist ein individueller Verwaltungsakt
 - Bsp: Verleihung eines akademischen Grades, Verhängung von Verwaltungsstrafen, Baubewilligung
 - Richtet sich an eine bestimmte Person
 - Förmliche Erlassung, idR schriftlich
 - Erlassung durch Verwaltungsorgan

Vollziehung des Bundes (3)

- **Eine Verordnung ist ein an die Allgemeinheit gerichteter Verwaltungsakt**
 - zB Ortspolizeiliche Verordnungen (zB Straßenschilder);
 - Verwaltungsorgane erlassen VO auf Grund der Gesetze innerhalb ihrer Wirkungsbereiche
 - Wirksam mit Kundmachung
- **Akt der unmittelbaren Befehls- und Zwangsgewalt**
 - zB Festnahme; Beschlagnahme; Hausdurchsuchung

Oberste Verwaltungsorgane

- **Verwaltungsorgane sind Weisungsgebunden!**
- **Ausgenommen von der Weisung sind die obersten Verwaltungsorgane (nur politische Verantwortung!)**
 - **Bundespräsident**
 - **Bundesregierung**
 - **Einzelne Mitglieder der Regierung (Kanzler, Minister)**

Der Bundespräsident (1)

- **Wahl vom Bundesvolk**
 - Wählbar ist jeder, der das 35. Lebensjahr vollendet hat
 - Absolute Mehrheit erforderlich – uU Stichwahl
- **Angelobung durch Bundesversammlung**
- **Amtsperiode 6 Jahre**

Der Bundespräsident (2)

- **Kompetenzen des Bundespräsidenten**
 - Vertretung nach außen
 - Abschluss von Staatsverträgen
 - Ernennung und Entlassung des Bundeskanzlers
 - Ernennung einzelner Bundesminister; Entlassung der Bundesregierung
 - Oberbefehl über das Bundesheer
 - Angelobung
 - Mitwirkung an Gesetzgebung (vgl Beurkundung; Einberufung des ersten NR)
 - Notverordnungsrecht → zur Abwehr eines nicht zu wiedergutmachenden Schadens
- **Beschränkt durch Vorschlagsrecht bzw Erforderlichkeit zur Gegenzeichnung**

Die Bundesregierung

- **Kollegialorgan**
- **Kein Weisungsrecht des Bundeskanzlers**
- **Beschlussfassung im Ministerrat**
 - **Einstimmigkeit erforderlich**
- **Aufgabenverteilung zu einzelnen Ministern wird im BMG geregelt**

Die Bundesminister

- **Bundesminister: Ernennung durch Bundespräsident**
- **Ende durch**
 - Tod, Rücktritt
 - Misstrauensvotum
 - Entlassung durch Bundespräsidenten
 - Erkenntnis des VfGH
- **Staatssekretäre: Sind weisungsgebunden → Nicht Teil der Bundesregierung**
 - Kein oberstes Organ
 - Unterstützung des Bundesministers

Die Gerichtsbarkeit (1)

- **Ordentliche Gerichte für Straf- und Zivilsachen**
 - Oberster Gerichtshof
 - Oberlandesgerichte
 - Landesgerichte
 - Bezirksgerichte
- **Gerichte des öffentlichen Rechts**
 - Verfassungsgerichtshof
 - Verwaltungsgerichtshof
 - Verwaltungsgerichte

Die Gerichtsbarkeit (2)

- **Richter**
 - Unabhängig (→ Weisungsfrei!)
 - Unabsetzbar
 - Unversetzbar (→ Versetzung nur in vorgesehenen Fällen und auf Grund eines richterlichen Erkenntnis)
- **Rechtspfleger**
 - Einzelne Geschäfte werden ausgebildeten Bediensteten überlassen
 - zB Grundbuch, Exekution oder Firmenbuch
- **Mitwirkung aus dem Volk**
 - Geschworene, Schöffen
- **Staatsanwälte**
 - Anklageprozess
 - Weisungsgebunden

Kompetenzverteilung (1)

- In Österreich ist Gesetzgebung und Vollziehung zwischen Bund und Länder aufgeteilt
- Wer welche Aufgaben zu erfüllen hat, ergibt sich aus Art 10, 11, 12 und 15 B-VG
- Wer hat Kompetenz-Kompetenz (→ Kompetenz, die Kompetenzen festzulegen): Bundesverfassungsgesetzgeber

Kompetenzverteilung (2)

Manche Kompetenzen sind ausdrücklich zugeordnet:

- **Bund Gesetzgebung und Vollziehung (Art 10 B-VG)**
 - zB Sicherheitspolizei, Zivilrechtswesen, Bergwesen, Forstwesen, Gewerberecht, Militär
- **Bund Gesetzgebung, Land Vollziehung (Art 11 B-VG)**
 - zB Staatsbürgerschaft, Straßenpolizei, Tierschutz
- **Land Gesetzgebung und Vollziehung (Art 12 B-VG)**
 - zB Armenwesen, Krankenanstalten, Elektrizitätswesen

Alles, was nicht ausdrücklich zugewiesen wurde, ist „selbständiger Wirkungsbereich der Länder“

- zB örtliche Sicherheitspolizei, Theaterwesen, Baurecht (!), Jagdrecht, Fischereirecht, Pflegeheime

Grundrechte

- **Subjektive Rechte, die Verfassungsrang haben**
 - Auch „verfassungsgesetzlich gewährleistete Rechte“
 - Freiheit vor dem Staat → Gesetze werden an Grundrechten gemessen
- **Rechtsquellen:**
 - B-VG
 - Staatsgrundgesetz von 1867
 - Europäische Menschenrechtskonvention

Grundrechte

- **Grundrechte sind nicht schrankenlos → Gesetzesvorbehalt**
 - **Verhältnismäßige Beschränkungen zulässig**
 - **zB Eigentumsfreiheit beschränkt durch Steuern**
 - **Abwägung von Interessen**
- **Grundrechte gelten nur im Verhältnis zwischen Staat und Bürger (sog „Vertikalwirkung“; nicht im Verhältnis der Bürger untereinander (keine „Horizontalwirkung“))**

Grundrechte

- **Gleichheitssatz (Art 7 B-VG)**
 - „Alle Staatsbürger sind vor dem Gesetz gleich“
 - Gesetzgeber hat Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln
 - Jede Ungleichbehandlung gleicher Sachverhalte bedarf einer sachlichen Rechtfertigung
 - zB ungleiches Pensionsantrittsalter Mann/Frau
 - Sachlichkeitsgebot; Verbot der Rückwirkung; Vertrauensschutz
- **Eigentumsfreiheit (Art 5 EMRK; Art 1 1. ZP EMRK)**
 - „Das Eigentum ist unverletzlich“
 - Enteignungen bedürfen einer sachlichen Rechtfertigung und müssen dem Sachlichkeitsgebot entsprechen

Grundrechte

- **Freiheit der Meinungsäußerung (Art 13 StGG)**
 - Jedermann hat das Recht, durch Wort, Schrift, Druck oder durch bildliche Darstellung seine Meinung innerhalb der gesetzlichen Schranken frei zu äußern
 - Beschränkungen im öffentlichen Interesse möglich
 - Keine Zensur
- **Schutz des Privat- und Familienlebens**
- **Folterverbot**

Europarecht

Europarecht kennt zwei zentrale Rechtsebenen

- „**Primärrecht**“
 - Vertrag über die Europäische Union (EUV, „Vertrag von Lissabon“) → *Grundlagen und Rahmenbestimmungen*
 - Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) → *Details und ausführende Bestimmungen*
- „**Sekundärrecht**“ (→ braucht Grundlage im Primärrecht!)
 - **Verordnungen**
 - Wirkt **unmittelbar** in allen Mitgliedstaaten, keine Umsetzung in innerstaatliches Recht erforderlich, verdrängt entgegenstehendes nationales Recht („Anwendungsvorrang“)
 - zB DSGVO
 - **Richtlinien**
 - Richtet sich an Mitgliedstaaten, diese müssen die innerhalb der RL gegebenen Vorgaben binnen einer bestimmten Frist in nationales Recht umsetzen.

Organe der EU

Die Europäische Union benötigt Organe um zu handeln. Im Überblick sind dies:

- **Europäischer Rat**
- **Rat der EU**
- **Europäische Kommission**
- **Europäisches Parlament**
- **Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH)**
- **Europäische Zentralbank**

Europäische Kommission

- Die Kommission hat ihren Sitz in Brüssel
- Sie hat das Initiativmonopol auf alle Gesetzgebungsakte
- Hauptaufgabe ist die Überwachung der Anwendung des Unionsrechts („Hüterin der Verträge“).
- In der Theorie: Unabhängig und weisungsfrei; praktisch: Jedes Mitgliedsland entsendet einen Kommissar.
- Verwaltungsapparat mit höchsten Ansprüchen!
- Präsidentin der Kommission wird gewählt vom Europäischen Parlament auf Vorschlag des Europäischen Rats.

Europäischer Rat und Rat der EU

- **Europäischer Rat**

- Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten
- Sowie Präsident des Europäischen Rats und der Kommission
- Tätigkeit: Festlegung von politischen Zielvorstellungen und Prioritäten der EU.
 - zB Entscheidungen über Erweiterungen, Übertragung von Kompetenzen an die EU etc.
- **Aktueller Präsident: Charles Michel**

- **Rat der EU**

- Besteht aus den Ministern der einzelnen Mitgliedstaaten, die für das jeweilige Thema zuständig sind (zB „Rat für Wirtschaft und Finanzen“, „Rat für Umwelt“ etc)
- Hauptaufgabe: Gesetzgebung gemeinsam mit dem Europäischen Parlament
- Ratspräsidentschaft alterniert halbjährlich

Europäisches Parlament

- Sitz in *Straßburg* (Ausschüsse tagen jedoch in Brüssel, das Generalsekretariat ist in Luxemburg)
- 791 Abgeordnete
- Gesetzgebung gemeinsam mit dem Rat der EU
- Politische Kontrolle und Beratungsfunktion

Europäischer Gerichtshof

Der Gerichtshof sitzt in Luxemburg

Ein Richter aus jedem Mitgliedstaat (für Österreich: Andreas Kumin)

Die zwei wichtigsten Verfahrensarten sind die Folgenden:

- **Vorabentscheidungsverfahren: Auf Ersuchen eines nationalen Gerichts wird über die Auslegung des relevanten EU-Rechts entschieden (zB Auslegung eines Begriffs einer Richtlinie)**
- **Vertragsverletzungsverfahren: Europäische Kommission klagt einen Mitgliedstaat wegen Verletzung von Vertragspflichten (aktuell: Vertragsverletzung gg Polen)**

Grundfreiheiten

Kernaufgabe der Union ist die Schaffung eines einheitlichen Binnenmarkts. Grundlage hierfür sind die vier Grundfreiheiten.

Warenverkehrsfreiheit

Personenfreizügigkeit (Niederlassungs- und Arbeitnehmerfreizügigkeit)

Dienstleistungsfreiheit

Freier Kapital- und Zahlungsverkehr

Die Grundfreiheiten gelten auch im EWR